DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 07-2025-MHBF-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Walcaya NJ Ingenieros SAC

Demandado : Unidad Ejecutora Red de Salud Huamanga.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. María Hilda Becerra Farfán

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Nulidad de Resolución de Contrato.

FECHA DE SOLICITUD : 24 de febrero de 2025.

FECHA DE INSTALACION : 10 de abril de 2025

EMISION DE LAUDO PARCIAL : -

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 28 de enero de 2026.

ESCRITOS POST LAUDO : -

CECARD
Centro de Conciliación, Arbitraje y Resolución de Disputas
RECIBIDO
28 ENE 2026
Nº de Registro: 031 Nº de Folios: 22
Hora: 10:53 Firma: BR
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

Expediente N°07-2025-MHBF-CARD-CECARD/AYA

Arbitraje Institucional, Nacional, de Derecho seguido entre:

WALCAYA NJ INGENIEROS S.A.C.
-Demandante-

con

UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUMANGA
-Demandada-

LAUDO ARBITRAL

Árbitro Único:

María Hilda Becerra Farfán

Secretaria Arbitral
Raida Yovana Flores

Ayacucho, 28 enero de 2026

LAUDO DE DERECHO

Laudo de Derecho emitido por la árbitro único María Hilda Becerra Farfán; en la controversia surgida entre WALCAYA NJ INGENIEROS S.A.C (en adelante, Contratista) y la UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA (en adelante, la Entidad).

DECISIÓN Nº15

En Ayacucho, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil veintiséis, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales, de conformidad con las normas legales aplicables y las reglas establecidas por las partes, valorado las pruebas ofrecidas y actuadas en este arbitraje, escuchado los argumentos y deliberado en torno a las pretensiones planteadas en la demanda y las alegaciones del demandado, la Árbitra Única dicta el siguiente Laudo para poner fin, por decisión de las partes, a las controversias planteadas:

VISTO:

El expediente N°07-2025-MHBF-CARD-CECARD/AYA y las actuaciones desarrolladas durante el proceso;

CONSIDERACIONES:

I. De la relación jurídica de las partes y la norma aplicable

1. El 20 de diciembre de 2024, la Entidad y el Contratista suscribieron la Orden de Servicio N°0000520 "Servicio de Mantenimiento de Infraestructura para los Establecimientos de Salud de Ocros del Distrito de Ocros, establecimiento de salud los licenciados del Distrito de Ayacucho y el Establecimiento de Salud Acosvinchos del Distritos de Acosvinchos de la Provincia de Huamanga- Departamento de Ayacucho" (en adelante, la Orden de Servicio)

2. La Orden de Servicio se suscribió en el marco de la Adjudicación Simplificada N°20-2024-GRA/REDHGA-CS-1 que fue convocada el 7 de noviembre de 2024, por lo que es de aplicación el TUO de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF, (en adelante, la Ley) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF (en adelante, el Reglamento), y sus modificaciones.

II. Del Convenio Arbitral

3. Atendiendo a que la relación jurídica se ha formalizado a través de la Orden de Servicio, es de aplicación el artículo 45 de la Ley que establece lo siguiente:

"Artículo 45. Medios de solución de controversias de la ejecución contractual

45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. En el reglamento se definen los supuestos para recurrir al arbitraje Ad Hoc. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. (…)"

Y el artículo 226 del Reglamento que establece lo siguiente:

"Artículo 226. Convenio arbitral
(…)
226.2. En los siguientes supuestos, el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral:
(…)
f) Cuando se trate de controversias que se desprenden de órdenes de compra o de servicios derivadas del Acuerdo Marco, siempre que no se haya incorporado un convenio arbitral en las mismas." (sub. ag.)

4. En consecuencia, atendiendo a que la relación jurídica se ha formalizado a través de una Orden de Servicio que no contiene un convenio arbitral, las controversias se solucionan a través de arbitraje institucional que puede ser iniciado ante cualquier centro de Arbitraje. En este extremo, es necesario precisar que en la página 75 de las Bases, establece también que el arbitraje es el mecanismo de solución de controversias.

5. El 24 de febrero de 2025, el Contratista presentó su solicitud de arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas- CECARD (en adelante el Centro).

6. El 25 de febrero de 2025, mediante Carta N°167-2025-SG-CARD-CECARD/AYA el centro otorgó tres (03) días hábiles al Contratista para que subsane la vigencia de poder anexada por corresponder al 13 de enero de 2024.

7. El 3 de marzo de 2025, el Contratista subsanó la vigencia de poder.

8. El 5 de marzo de 2025 a través de la Carta N°199-2025-SG-CARD-CECARD/AYA se notificó al procurador encargado de la defensa de la ENTIDAD sobre la solicitud de inicio de arbitraje institucional. Asimismo, en la misma fecha y con Carta N°200-2025-SG-CARD-CECARD/AYA se notificó a la directora ejecutiva de la ENTIDAD

9. El 10 de marzo de 2025 la directora ejecutiva de la Entidad respondió la solicitud de arbitraje y el 12 de marzo de 2025 lo hizo la procuraduría de la Entidad.

10. El 24 de marzo de 2025, mediante Carta N°263-2025-SG-CARD-CECARD/AYA el Centro designó a la abogada María Hilda Becerra Farfán como Árbitro Único, quien manifestó su aceptación el 31 de marzo de 2025.

11. En consecuencia, el Arbitraje quedó constituido y por voluntad de las partes, son de aplicación las Reglas Procesales del Centro.

III. De las actuaciones procesales

12. El 10 de abril de 2025, se emitió la Decisión N° 1 la misma que fue notificada el 11 de abril de 2025, en la que se propuso a las partes las reglas para el presente arbitraje y se otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para que realicen sus comentarios.

13. El 28 de abril de 2025, se emitió la Decisión N°2 por la que se fijaron las reglas definitivas del arbitraje y el calendario procesal; otorgando diez (10) días hábiles al Contratista para presentar su demanda.

14. El 14 de mayo de 2025, el Contratista presentó su demanda con las siguientes pretensiones:

> "PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL: Que, el Tribunal Unipersonal declare la Nulidad, Invalidez e Ineficacia de la nulidad del Contrato/Orden de Servicio N°520-2024, que se plasmó en la Resolución Directoral N°007-2025-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA-DE de fecha 17 de enero de 2025.
>
> Como consecuencia, de la fundabilidad de la primera pretensión, el Tribunal Arbitral determine que la UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA reembolse todos los gastos y costos incurridos en el presente proceso por la EMPRESA, incluido honorarios profesionales contratados por la defensa en este arbitraje, así como los gastos administrativos propios de este proceso y demás efectuados para su atención; en consecuencia se ordene que dicho pago a la EMPRESA se realice dentro de los 30 días calendario de emitido el laudo."

15. El 22 de mayo de 2025, mediante Decisión N°3 notificada el 23 de mayo de 2025, se le otorgó un plazo de 3 días hábiles para que el Contratista cumpla con adjuntar los medios probatorios que anunció en su demanda.

16. El 29 de mayo de 2025, el Contratista subsanó las observaciones conforme lo ordenado en la Decisión N°3 y solicitó que la Entidad exhiba la Carta Notarial S/N de fecha 15 de enero de 2025 con la que se notificó la Resolución Directoral N°007-2025-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA-DE.

17. El 9 de junio de 2025, mediante Decisión N°4, se tuvo por subsanada la demanda, se admitió a trámite, se tuvo por ofrecidos los medios probatorios y se corrió traslado a la Entidad, otorgando un plazo de diez (10) días hábiles para contestar la demanda. Además, se le otorgó el mismo plazo para que remita la Carta Notarial de fecha 15 de enero de 2025.

18. Con fecha 11 de junio de 2025, la Entidad solicita que se renueve el acto de notificación de la demanda y plazo para contestarla debido a que no se remitió el escrito de demanda.

19. El 12 de junio de 2025, mediante Decisión N°5 notificada el 13 de junio de 2025 se dispone notificar nuevamente el escrito de demanda y se concede a la Entidad el plazo de diez (10) días para contestarla.

20. El 27 de junio de 2025, la Entidad presentó su contestación de Demanda.

21. El 09 de Julio de 2025, mediante Decisión N°6 notificada el 10 de julio de 2025 se dejó constancia que la Entidad no cumplió con remitir la Carta Notarial de fecha 15 de enero de 2025 tal como se requirió en la Decisión N°4. Además, se tuvo por absuelta la demanda con la presentación de la Contestación por parte de la Entidad.

22. El 23 de julio de 2025, mediante Decisión N°7 notificada el 24 de julio de 2025, se dispuso no atender a la solicitud de la Entidad de suspensión del arbitraje por falta de pago, debido a que el Contratista solicitó un plazo adicional.

23. El 7 de agosto de 2025, mediante Decisión N°8 notificada el 8 de agosto de 2025, se fijó como punto controvertido materia de pronunciamiento lo siguiente:

> ***"PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Unipersonal, declare la nulidad, invalidez e ineficacia de la nulidad de la Orden de servicio N°520-2024, que se plasmó en la resolución Directoral N°007-2025-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA de fecha 17 de enero de 2025.***

24. El 21 de agosto de 2025, el Contratista presentó un escrito ofreciendo nuevos medios probatorios.
25. El 21 de agosto de 2025 fecha en que se programó la audiencia única, ésta fue suspendida como consecuencia de los nuevos medios probatorios ofrecidos por el Contratista.
26. El 21 de agosto de 2025 mediante Decisión N°9 notificada el 22 de agosto de 2025, se corrió traslado a la Entidad para que en un plazo de diez (10) días se pronuncie.
27. El 4 de septiembre de 2025, la Entidad absolvió el traslado de los medios de prueba ofrecidos por el Contratista
28. El 10 de setiembre de 2025, mediante Decisión N°10 notificada el 11 de setiembre de 2025, se tuvo por presentada la absolución de la Entidad, y con ello se fijó fecha para la realización de la Audiencia Única.
29. El 25 de septiembre de 2025, mediante Decisión N°11 notificada el 26 de setiembre de 2025, se reprogramó la Audiencia Única y se instó a la Entidad cumpla con el registro en el SEACE.
30. El 7 de octubre de 2025, se llevó a cabo la Audiencia única con asistencia de ambas partes, quienes expusieron lo conveniente a su derecho.
31. El 9 de octubre de 2025, la Entidad remitió la constancia de inscripción en el SEACE.
32. El 14 de octubre de 2025, la Entidad presentó su escrito de Alegatos Finales.
33. El 15 de octubre de 2025, el Contratista presentó su escrito de Alegatos Finales.
34. El 21 de octubre de 2025, la Entidad presentó nuevos medios de prueba.
35. El 30 de octubre de 2025, mediante Decisión N°12 notificada el 31 de octubre de 2025, se admitieron los alegatos presentados por las partes, y se otorgó un plazo de cinco (05) días al Contratista para que se pronuncie sobre el escrito presentado por la entidad ofreciendo nuevos medios prueba.
36. El 7 de noviembre de 2025, el Contratista presenta su escrito pronunciándose respecto de los medios de prueba ofrecidos por la Entidad.
37. El 21 de noviembre de 2025, mediante Decisión N°13 notificada el 24 de noviembre de 2025, la Árbitro único declaró el cierre de las actuaciones arbitrales y la etapa de instrucción, quedando expedito el plazo para emitir laudo final.
38. El mediante Decisión N°14 notificada el 12 de enero de 2026 se prorrogó el plazo para laudar en 15 días hábiles adicionales, por lo que el presente laudo se emite dentro del plazo

IV. Análisis de puntos controvertidos

<u>Primera Pretensión Principal de la demanda</u>

"PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Unipersonal, declare la nulidad, invalidez e ineficacia de la nulidad de la Orden de servicio N°520-2024, que se plasmó en la resolución Directoral N°007-2025-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA de fecha 17 de enero de 2025.

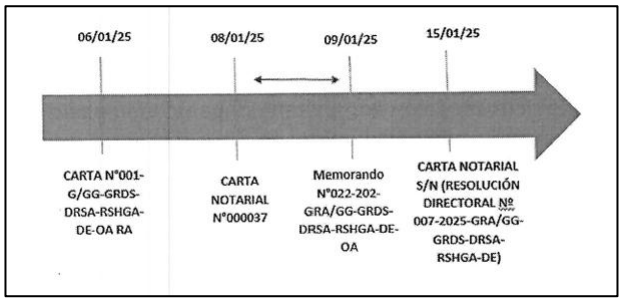
39. El Contratista sostiene principalmente lo siguiente:

a. El numeral 145.3 del artículo 145 del Reglamento establece como garantía a favor de los Contratistas la posibilidad de que ejerzan su defensa previa a la decisión de declarar la nulidad del contrato.

b. El procedimiento de nulidad del contrato se encuentra viciado por las siguientes razones:

(i) Respecto de la Carta Notarial de fecha 08 de enero de 2025. El plazo para presentar descargos no es razonable, pues es un plazo tan corto que no es posible recabar información de la persona que le entregó el documento presuntamente falso.

(ii) La Entidad no respetó el plazo otorgado porque el plazo de 24 horas no había transcurrido, y la Oficina de Administración mediante Memo N°022-202-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA-DE-OA manifestó que el Contratista no había presentado descargo, afectando su derecho a la defensa.



(iii) La Resolución Directoral N°007-2025-GRA-GG-GRDS-DRSA-RSHGA-DE, no se tomó en consideración el descargo efectuado del 13 de enero

de 2025, pues no se tomaron en cuenta sus argumentos y tampoco las pruebas presentadas.

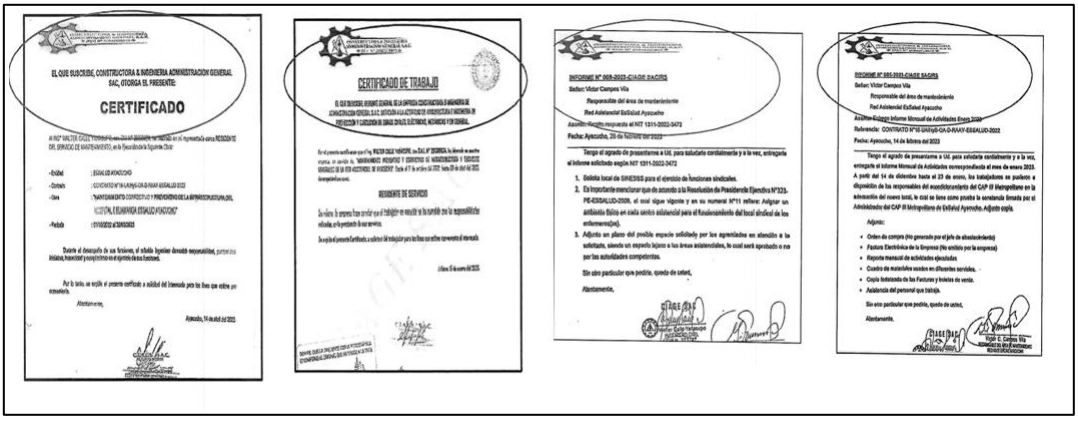
c. La Resolución Directoral no cumplió con el procedimiento para su generación e incurre en la causal de nulidad establecida en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

d. La Entidad determinó que la transgresión al principio de veracidad consiste en que el Certificado de Trabajo expedido a nombre del Sr. Walter Calle Yanasupo se trataría de un documento falso debido a que mediante Carta N°001-2025-CIAGESAC/PUNO el Sr. Fredy Salomón Huallpa Mamani, representante legal de CONSTRUCTORA & INGENIERIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL S.A.C, manifestó que no emitió certificado de trabajo aludido y que el mismo contiene información inexacta con relación al periodo de servicio prestado. Además, que no corresponde al modelo de certificado que maneja la empresa.

e. El Certificado de Trabajo señala que el Sr. Walter Calle Yanasupo laboró en dicha empresa en el cargo de residente del servicio de mantenimiento en la ejecución de la obra "Mantemiento Correctivo y preventico de la Infraestructura del Hospotal II Huamanga Essalud Ayacucho" en el periodo 01/10/2022 al 30/03/2023. Su veracidad se sustenta en distintos documentos que proporcionó el mismo Sr. Calle que fue remitido a la Entidad mediante Carta N°002-2025-WINJSAC/C de fecha 13 de enero de 2025.

f. Los documentos remitidos a la Entidad son los siguientes: (i) acta de instalación y entrega de herramientas- equipos de fecha 17 de octubre del año 2022; (ii) carta N°003-2022 CIAGESAC/RS, de fecha 04/11/2022; (iii) carta N°014-2022-CIAGE SAC/RS de fecha 28/12/2022; (iv) carta N°006-2022-CIAGE SAC/RS de fecha 18/11/2022, carta N°002-2023-CIAGE SAC/RS de fecha 30/01/2023, informe N°005-2023-CIAGESAC/RS de fecha 14/02/2023, orden de compra N°4504300319 de fecha 21/02/2023, informe n°011-2023 CIAGE SAC/RS de fecha 02/03/2023, informe N°014-2023-CIAGE SAC /RS de fecha 06/03/2023, informe N°020-2023-CIAGESAC/RS de fecha 12/04/2023, informe N°008-2023-CIAGESAC/RS de fecha 28/12/2023.

g. De la revisión de los documentos contenidos en la carta N°002-2025-WINJSAC/C se puede identificar que el formato usado en el certificado de fecha 14 de abril de 2023 es el mismo que el certificado de fecha 15 de enero de 2025 y otros documentos más como: i) Carta N°01-2025-CIAGESAC/PUNO en la que se manifiesta que el certificado anexado a la propuesta del Contratista no fue emitida por esta esta empresa, ii) Acta de instalación y entrega de herramientas-equipos



EL QUE SUSCRIBE, CONSTRUCTORA & INGENIERIA ADMINISTRACION GENERAL SAC, OTORGA EL PRESENTE:

CERTIFICADO

CERTIFICADO DE TRABAJO

INFORME N° 009-2023-CIAGR-SACIRS

Señor: Víctor Campos Vila

Responsable del área de mantenimiento

Red Asistencial EsSalud Ayacucho

Asunto: Informe requerido al NIT 1311-2023-3472

Fecha: Ayacucho, 20 de febrero del 2023

Tengo el agrado de presentarme a UC, para saludarle cordialmente y a la vez, entregarle el informe solicitado según NIT 1311-2023-3472

1. Debido local de SINESTESS para el ejercicio de funciones sindicales.
2. Es importante mencionar que de acuerdo a la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°323-PE-ESSALUD-2009, el cual sigue vigente y en su numeral N°11 refiere: Asignar un ambiente físico en cada centro asistencial para el funcionamiento del local sindical de los enfermeros(as).
3. Adjunto un plano del posible espacio solicitado por los agremiados en atención a la solicitud, siendo un espacio lejano a las áreas asistenciales, lo cual será aprobado o no por las autoridades competentes.

Sin otro particular que pedirle, quedo de usted,

Atentamente,

INFORME N° 005-2023-CIAGR-SACIRS

Señor: Víctor Campos Vila

Responsable del área de mantenimiento

Red Asistencial EsSalud Ayacucho

Asunto: Envío informe Mensual de Actividades Enero 2023

Referencia: CONTRATO N°10-UASU-GA-O-RAAY-ESSALUD-2022

Fecha: Ayacucho, 14 de febrero del 2023

Tengo el agrado de presentarme a UC, para saludarle cordialmente y a la vez, entregarle el informe Mensual de Actividades correspondiente al mes de enero 2023. A partir del 14 de diciembre hasta el 23 de enero, los trabajadores no poderos a disposición de los responsables del mantenimiento del CAP III Metropolitano en la atención del nuevo local, lo cual se tiene como prueba la constancia firmada por el Administrador del CAP III Metropolitano de EsSalud Ayacucho. Adjunto copia.

Adjunto:

- Orden de compra (No generado por el jefe de abastecimiento)
- Factura Electrónica de la Empresa (No emitida por la empresa)
- Reporte mensual de actividades ejecutadas
- Cuadro de materiales usados en diferentes servicios.
- Copia fotostatada de las Facturas y boletas de venta.
- Asistencia del personal que trabaja.

Sin otro particular que pedirle, quedo de usted.

Atentamente.

h. Respecto del Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad, el procedimiento que culminó con la emisión de la Resolución Directoral N.° 007-2025-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA-DE, vulnera estos principios, en la medida en que el plazo otorgado de veinticuatro (24) horas para presentar descargos respecto de la presunta falsedad de un certificado no habría resultado razonable atendiendo a las circunstancias del caso.

i. Para ejercer adecuadamente su derecho de defensa, era necesario recabar información y descargos del señor Walter Calle Yanasupo, quien le habría entregado el certificado cuestionado, y que dicho tercero, a su vez, debía comunicarse con la empresa Constructora & Ingeniería de Administración General S.A.C., la cual —según indica— no desarrolla actividades en la ciudad de Ayacucho.

j. El plazo otorgado no ha sido proporcional en relación con las consecuencias jurídicas que podrían derivarse de la imputación formulada, tales como la eventual nulidad de un contrato ya ejecutado, así como posibles consecuencias de naturaleza penal.

k. Respecto de la Conservación del Acto Administrativo, menciona que el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo General otorga la posibilidad de que de presentarse un vicio en el acto administrativo y no sea trascendente el acto sea conservando; en ese sentido, por el contrario si fuera trascedente impide su validez.

l. En esa línea, los vicios del procedimiento seguido para la emisión de la Resolución Directoral son trascendentes debido a que: (i) al otorgarse un plazo

diminuto que no fue proporcional ni razonable para efectuar descargos, (ii) ello derivó a que no se tuviera en consideración ni evaluara los descargos que presentó el Contratista el 13 de enero de 2025, y finalmente (iii) la omisión implicó que la Entidad no pueda evidenciar la documentación que acreditaba que el certificado de fecha 14 de abril de 2023 no es falso,

40. La Entidad sostiene principalmente lo siguiente:

a. En relación al plazo otorgado para efectuar el descargo, el numeral 145.3 del Reglamento establece: "Cuando la Entidad advierta vicios de nulidad del Contrato, corre traslado a las partes para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles."

b. El Reglamento no establece un plazo mínimo sino un plazo máximo, por lo que, no se advierte infracción al procedimiento. Entonces, no hay vicio que afecte la Resolución Directoral.

c. El Contratista no precisa la causal por la cual pretende la nulidad de la Resolución Directoral, por lo tanto, se desconoce si dicho acto incurre en infracción legal.

d. Respecto del plazo Razonable, el Tribunal Constitucional ha señalado que este depende de la complejidad del asunto, y en el caso en concreto la Entidad señala que no hay complejidad alguna; y, en todo caso, el Contratista no ha demostrado por qué no sería razonable.

e. La Demandante sostiene que la Resolución debería ser declarada nula al considerar que no se habría respetado el plazo otorgado para la presentación de sus descargos, señalando que la Entidad habría emitido el Memorando N°022-2025-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA-DE-OA, de fecha 9 de enero de 2025, en el cual se indicó que no se habría presentado descargo.

f. Al respecto, el Contratista no acredita que dicho memorando haya sido tramitado en la fecha indicada, y que, en cualquier caso, la Resolución Directoral cuestionada fue emitida con fecha 15 de enero de 2025, es decir, con posterioridad al vencimiento del plazo otorgado para la presentación de descargos.

g. La existencia del citado memorando no vicia el procedimiento, en tanto no fue determinante ni constituyó insumo para la emisión de la Resolución Directoral, ni formó parte de la documentación que sustentó el acto administrativo cuestionado.

h. En aplicación del principio de conservación del acto administrativo, aun cuando el memorando no hubiera sido emitido, la decisión adoptada no habría variado, en tanto que el descargo de la Demandante fue presentado recién el 13 de enero de 2025, fecha en la que el plazo otorgado para dicho efecto ya había vencido. En ese sentido, los vicios intrascendentes conservan el acto administrativo como establece el artículo 14 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

i. La emisión del Memorando N°022-2025-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA-DE0A no constituye por sí mismo una infracción de los requisitos del acto administrativo establecidos en el art. 3 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. En todo caso, el Contratista no cuestiona ninguno de los requisitos.

j. El Contratista no ha precisado de qué manera el Memorando N.° 022-2025-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA-DE-OA configuraría una causal de nulidad como tampoco ha identificado el supuesto normativo que se habría vulnerado, por lo que sostiene que no se advierte fundamento para declarar la nulidad, invalidez o ineficacia de la Resolución Directoral.

k. El Contratista reconoce haber presentado su descargo el 13 de enero de 2025, es decir, fuera del plazo otorgado, por lo que no existía obligación de evaluarlo. No tener en consideración un descargo extemporáneo no constituye causal de nulidad, en tanto la validez del acto administrativo se encuentra supeditada a su adecuación al ordenamiento jurídico, lo cual no ha sido desvirtuado ni se ha señalado la norma presuntamente vulnerada.

l. La documentación presentada por la Demandante para sustentar la autenticidad del documento que motivó la declaratoria de nulidad de la orden de servicio no resulta suficiente, toda vez que el representante legal de Constructora & Ingeniería Administración General S.A.C., señor Fredy Salomón Huallpa Mamani, negó la emisión y suscripción de dicho documento, señalando además que contendría información inexacta.

m. No existe documento alguno de rectificación o reconocimiento posterior por parte del referido representante legal, por lo que sostiene que no corresponde presumir la veracidad del documento cuestionado.

n. Aun cuando se hubiera tenido en cuenta el descargo, la única forma de revertir la situación del certificado era que la misma Empresa Constructora & Ingeniería de Administración General S.A.C. ratifique la emisión del Certificado de Trabajo.

o. Ninguno de los documentos anexados por el Contratista a su descargo es idóneo para revertir la infracción al principio de presunción de veracidad.

41. Como se puede advertir, las partes discrepan de la validez de la Resolución Directoral que declaró la nulidad de la Orden de Servicio. Según señala el Contratista, se ha vulnerado el procedimiento al haberse otorgado un plazo no razonable para formular su descargo; la Resolución Directoral se emitió sin tener en cuenta los descargos formulados y los documentos presentados acreditan la veracidad del certificado de trabajo. La Entidad sostiene por su parte que no se ha invocado la causal de nulidad; el plazo otorgado para el descargo ajusta el plazo máximo contenido en el Reglamento; el descargo fue presentado extemporáneamente; y la veracidad del documento no se acredita con los documentos presentados por el Contratista.

Sobre los hechos que han dado lugar a la controversia

42. De los medios probatorios ofrecidos por las partes, se advierte que la secuencia de los principales hechos que motivan la controversia es la siguiente:

b. El 20 de diciembre de 2024, se emitió la Orden de Servicio mediante la cual se perfeccionó la obligación entre las partes.

c. El 6 de enero de 2025, mediante Carta N°001-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA-DE-OA, la Entidad comunicó al Contratista que, en el procedimiento de verificación de los documentos de la propuesta presentada en el procedimiento de selección, se advirtió que el Certificado otorgado por CONSTRUCTORA & INGENIERIA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL S.A.C. a favor del señor Waltert Calle Yanasupo de fecha 14 de abril de 2023 sería un documento presuntamente falso. En este documento, la Entidad solicita que se responda "en el plazo señalado por ley", sin precisar el tiempo otorgado al Contratista para formular su descargo.

d. El 8 de enero de 2025, mediante Carta Notarial N°000037, la Entidad solicitó al Contratista que emita su descargo "dentro de 24 horas

e. El 9 de enero de 2025 la Gerente General de la Entidad remite al señor Walter Calle Yanasupo (Residente de Obra a que se refiere la Orden de Servicio), el Memorando N°01-2025-RMQA-GG, por el que se pone en su conocimiento la carta notarial y le otorga un plazo 24 horas para que remita la información.

f. El 13 de enero de 2025 mediante Informe N°01-2025-WCY/RES el señor Walter Calle Yanasupo remite a la Gerente General de la Entidad 11 documentos, señalando que acreditan su vínculo laboral con la empresa y responsable del servicio prestado.

g. El 13 de enero de 2025, mediante Carta N° 002-2025-WINJSAC/C el Contratista presentó su descargo señalando que el Sr. Walter Calle Yanasupo prestó servicios para la empresa CONSTRUCTORA & INGENIERIA DE ADMINISTACIÓN GENERAL S.A.C. cuando este último prestó servicio que derivó del contrato N° 16-UAIHyS-OA-D-RAAY-ESSALUD-2022.

h. El 15 de enero de 2025, mediante Carta Notarial S/N, la Entidad notificó al Contratista la Resolución Directoral N°007-2025-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA-DE mediante la cual declaró la nulidad de oficio de la Orden de Servicio por la causal establecida en el literal b) del numeral 44.2 del artículo 44 del Reglamento.

Sobre la causal de nulidad invocada en la demanda

43. La Entidad sostiene que, en la demanda, no se precisa la causal de nulidad en que se habría incurrido al emitir la Resolución Directoral y que este hecho determina que la demanda sea infundada. Por su parte, el Contratista sostiene que, al emitirse el acto, no se ha cumplido con el artículo 3 numeral 5) del TUO de la LPAG, referida al procedimiento regular e invoca la vulneración al debido procedimiento y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

44. El artículo 44 de la Ley, establece lo siguiente:

> **Artículo 44. Declaratoria de nulidad**
>
> (…)
>
> 44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas-Perú Compras, en los procedimientos de implementación o extensión de la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
>
> <u>Después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos:</u>

a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11. Los contratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato.

b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, previo descargo."

(…)

44.3 La nulidad del procedimiento y del contrato ocasiona la obligación de la Entidad de efectuar el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar.

44.4 El Titular de la Entidad puede autorizar la continuación de la ejecución del contrato, previo informes técnico y legal favorables que sustenten tal necesidad. Esta facultad es indelegable.

44.5 Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral evaluar la nulidad del contrato, se considera en primer lugar las causales previstas en la presente norma y su reglamento, y luego las causales de nulidad aplicables reconocidas en el derecho nacional."

El Reglamento establece lo siguiente:

Artículo 145. Nulidad del Contrato

145.1. Cuando la Entidad decida declarar la nulidad de oficio del contrato por alguna de las causales previstas en el artículo 44 de la Ley, cursa carta notarial al contratista adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes el contratista que no esté de acuerdo con esta decisión, puede someter la controversia a arbitraje.

145.2. Cuando la nulidad se sustente en las causales previstas en los literales a) y b) del numeral 44.3 del artículo 44 de la Ley, la Entidad puede realizar el procedimiento previsto en el artículo 167.

145.3. Cuando la Entidad advierta posibles vicios de nulidad del contrato, corre traslado a las partes para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. (sub. ag.)

45. Como se puede apreciar, conforme a la Ley y el Reglamento, el Titular de la Entidad puede declarar la nulidad de una Orden de Servicio cuándo ésta ya se hubiera celebrado "b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, previo descargo.". En este caso, la Entidad tiene la obligación de otorgar un plazo máximo de 5 días hábiles para que el afectado con el acto, se pronuncie.

46. Ahora bien, atendiendo a que se trata de un procedimiento emitido por una Entidad en el ejercicio de sus funciones, las normas citadas, deben ser complementadas por las normas de Derecho Público, tal como establece el artículo 2 de la Ley que establece que "Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten aplicables al proceso de contratación." y el artículo 45.10 de la Ley que establece que "Las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, de la presente norma y su reglamento, así como de las normas de derecho público y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho. Esta disposición es de orden público. (sub. ag.)

47. En consecuencia, corresponde aplicar de manera supletoria la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante el TUO de la LPAG) que es la norma de Derecho Público a que se sujeta la actuación de todas las entidades públicas.

48. El Contratista cuestiona en su demanda, el plazo otorgado para formular el descargo, señalando que se trata de una vulneración al artículo 3 inciso 5 del TUO de la LPAG.

49. La norma invocada por el Contratista, establece lo siguiente:

> "Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos
>
> Son requisitos de validez de los actos administrativos:
>
> 1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.
>
> 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser

lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

En forma concordante, el artículo 10 de la misma norma, establece lo siguiente:

Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma." (sub. ag.)

50. En consecuencia, de conformidad con las normas citadas, un requisito de validez de los actos emitidos por las entidades es que sea resultado de un procedimiento regular y el defecto de ese procedimiento, da lugar a la nulidad del acto, salvo que el mismo pueda ser conservado.

Sobre el procedimiento para la emisión de la Resolución Directoral

51. De la relación de hechos el expediente, se ha establecido que el Contratista fue requerido para presentar sus descargos en un plazo de "24 horas".

52. El Contratista alega que el plazo para el descargo no es un plazo razonable para formular el descargo pues necesitaba requerir información de terceros y que, por tanto, se ha vulnerado los principios de proporcionalidad y razonabilidad. La Entidad ha manifestado que el artículo 145.3 del Reglamento se refiere a un plazo máximo pero que no habiendo plazo mínimo, no se ha producido una vulneración al procedimiento.

53. Es cierto que el artículo 145.3 del Reglamento, establece únicamente un plazo máximo para realizar los descargos pero no un plazo mínimo, por lo que corresponde establecer si el plazo de 24 horas otorgado es o no razonable para formular los descargos.

54. Lo primero que se advierte es que los plazos a que se refiere tanto la normativa de contrataciones como el TUO de la LPAG es en días y no en horas. En efecto, el artículo 145.2 del Reglamento, se refiere al plazo expresado en días hábiles y el artículo 143 del Reglamento, establece la regla del cómputo de plazo para la ejecución contractual precisando que se aplica supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil. Y el artículo 145.1 de la LPAG establece que "cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos…".

    Asimismo, el artículo 183 del Código Civil, establece que "El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las siguientes reglas: 1.- El plazo señalado por días se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezcan que se haga por días hábiles.(…)"

55. En suma, conforme a las normas citadas, el plazo que debió otorgar la Entidad para formular el descargo, debió ser en días pues es la unidad de medida de cualquier plazo legal. Además, de conformidad con el artículo 145.2 del Reglamento, el plazo debió ser plazo otorgado en días hábiles, pues dicha norma se refiere a un plazo máximo de 5 días hábiles, por lo que el plazo otorgado debió ser también en días hábiles.

    Ni de las alegaciones ni de los medios probatorios presentados, se advierte algún hecho que justifique haber otorgado un plazo en horas.

56. Ahora bien, el artículo 1.4 del TUO de la LPAG, establece que es de aplicación a todo procedimiento administrativo, el principio de razonabilidad, según el cual "Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido" (sub. ag.).

57. El principio de razonabilidad es el paradigma en el control de los actos administrativos, pues "la circunstancia de que la administración obrase en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede aquí constituir un justificativo de su conducta arbitraria; puesto que es precisamente la *razonabilidad* con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y permite a los jueces ante planteos concretos de parte interesada verificar el cumplimiento de dicha exigencia"[1] (sub. ag.)

58. Ahora bien, el hecho que el artículo 145.2 del Reglamento no contemple un plazo mínimo sino únicamente un plazo máximo de 5 días hábiles para hacer el descargo, no habilita a la Entidad a otorgar un plazo en horas como ha ocurrido en este caso y no existe ninguna circunstancia particular que justifique el plazo otorgado y además, lo que está en cuestión es la veracidad de un documento emitido por un tercero distinto del Contratista que de ser cierto, da lugar a la nulidad de una Orden de Servicio. En esas circunstancias, otorgar un plazo de 24 horas no resulta razonable para que el ciudadano atienda el requerimiento.

59. Es necesario precisar que el plazo para formular un descargo, está vinculado al derecho constitucional de defensa de las partes, pues como ha señalado el Tribunal Constitucional "el derecho de defensa en el ámbito del procedimiento administrativo de sanción se estatuye como una garantía para la defensa de los derechos que pueden ser afectados con el ejercicio de las potestades sancionatorias de la administración. En ese sentido, garantiza, entre otras cosas, que una persona sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses, para cuyo efecto se le debe comunicar, previamente y por escrito, los cargos imputados, acompañando el correspondiente sustento probatorio, y otorgarle un plazo prudencial a efectos de que –mediante la expresión de los descargos correspondientes– pueda ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa. Se conculca, por tanto, dicho derecho cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa" (sub. ag.). [2]

60. En este caso, la necesidad de otorgar un plazo prudencial se justifica en que la consecuencia jurídica prevista por la norma, es la sanción de nulidad de la Orden de Servicio, es decir, se trata de la sanción máxima al acto jurídico otorgado por las partes

[1] Jorge Coviello, Pedro José. El Principio de Proporcionalidad en el Procedimiento Administrativo; Derecho PUCP; N° 67, 2011/ISSN 0251-3420 p. 143

[2] Sentencia recaída en el Expediente 05514-2005-PA/TC, fundamento 4

y por tanto, la necesidad de otorgar un plazo prudente para el descargo es una exigencia para considerar que se ha cumplido con el debido procedimiento.

61. Atendiendo a que el plazo otorgado no es razonable, se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el inciso 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG.

Sobre la conservación del acto

62. Ahora bien, el mismo artículo 10 inciso 2 del TUO de la LPAG, establece que la nulidad se produce "salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14."

63. El artículo 14 del TUO de la LPAG establece lo siguiente:

Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.
14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.
14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.
14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.
14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución." (sub. ag.)

64. Como se puede apreciar, la conservación del acto administrativo se produce cuando verificado el vicio, se advierte que éste no es trascendente, caso en el cual la propia autoridad emisora lo enmienda. La norma define además, los supuestos de vicios no trascendentes.

65. Tal como se ha señalado en los numeral 59 y 60, el plazo para el descargo es un elemento sustancial del derecho constitucional de defensa y por tanto, no estamos ante un vicio intrascendente sino ante uno que reviste especial interés porque se trata de garantizar el derecho mínimo del administrado a realizar un descargo en un plazo razonable, por lo que se ha generado una vulneración esencial del procedimiento.

66. Ahora bien, el inciso 14.2.4 antes citado, establece que es posible conservar el acto, cuando "se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio". En ese sentido, la Entidad afirma que la conclusión hubiera sido la misma, pues la única forma de revertir la condición de documento falso o inexacto es la declaración del emisor señalando que el acto en efecto existe.

67. De la revisión de la Resolución Directoral, se aprecia que la misma no ha tenido en consideración el descargo presentado por el Contratista y por tanto, no existe un análisis ni de las alegaciones ni de los medios probatorios presentados por éste y afirmar que el único documento que puede certificar la validez o veracidad del certificado emitido es la declaración del emisor, daría lugar a que el derecho de defensa del Contratista quede vacío de contenido, pues solo se estaría permitiendo un único medio de prueba para formular un descargo.

68. Es necesario precisar que lo que se discute en este caso es la nulidad de la Orden de Servicio, que es un supuesto de nulidad de acto jurídico, que tiene una naturaleza y sustento normativo distinto de la calificación de documento falso o inexacto que tiene el procedimiento sancionador que se tramita ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

69. En ese sentido, el hecho que se haya otorgado un plazo no razonable y que no se haya teniendo en cuenta el descargo realizado por el Contratista -lo que determinó que no se haya valorado los medios probatorios presentados ni sus alegaciones-, determina que no podamos señalar que estamos ante un supuesto en el que se pueda concluir "indubitablemente" que el acto hubiera tenido el mismo contenido.

70. En consecuencia, no se configura ninguno de los supuestos de conservación del acto administrativo, por lo que la demanda es fundada.

Sobre los costos y costas

71. El Contratista solicita que se ordene a la Entidad asumir el íntegro de los costos y costas del presente proceso arbitral.

72. Al respecto, el artículo 70° del Decreto Legislativo N° 1071 (Ley de Arbitraje) dispone que el Tribunal Arbitral o Árbitro Único, según sea el caso, se debe pronunciar en el Laudo Arbitral sobre los costos del arbitraje comprendidos en dicho artículo. En la misma línea, el numeral 1) del artículo 73° del citado cuerpo normativo señala que los árbitros deben tener presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral y, si el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, es posible distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, aspectos que se analizan a continuación.

73. En relación con el acuerdo de las partes, es de apreciarse que, no existe un convenio arbitral expreso debido a que se trata de una Orden de Servicio y por tanto, las partes no han establecido pacto alguno acerca de los costos y costas del proceso arbitral.

74. Ahora bien, el artículo 73° de la Ley de Arbitraje establece que a falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán a cargo de la parte vencida. Su fundamento radica en que deviene contrario al Derecho y carente de fundamento que la parte que triunfa en el arbitraje deba asumir todo o parte de los costos, más aún si recurrió al arbitraje por conductas imputables a la contraparte. No obstante, es posible distribuir los gastos procesales, atendiendo a las circunstancias del proceso.

75. En este caso, las alegaciones de la Entidad permiten establecer que se ha producido durante el procedimiento de selección un documento que es presuntamente falso y que habría sido presentado por el Contratista. Atendiendo a que se trata de una conducta que califica de infracción administrativa conforme a la normativa de contrataciones y que incluso puede tener implicancias penales, la misma que no ha sido analizada en el fondo sino únicamente en el procedimiento, corresponde que cada una de las partes asuma los gastos procesales a razón del 50% cada una.

76. Al respecto, la Secretaría Arbitral informó que el Contratista asumió el cien por ciento (100%) de los gastos administrativos y los honorarios del Tribunal Arbitral, con el siguiente detalle:

Concepto	**Monto Neto**	**Monto inc. impuestos**
Honorarios del Tribunal Arbitral	2800.00	3043.74
Gastos Administrativos del Centro	2500.00	2950.00
TOTAL		5993.74

77. En ese sentido, habiendo ordenado que cada una de las partes asuma el 50% de los gastos, corresponde que la Entidad reembolse al Contratista la suma de S/ 2,996.87 (dos mil novecientos noventa y seis con 87.100).

Decisión

En atención a las consideraciones expuestas y atendiendo a que el Árbitro Único no representa los intereses de ninguna de las partes, ejerce el cargo con estricta imparcialidad y absoluta discreción y teniendo en cuenta que en el desempeño de sus funciones ha tenido plena independencia y no ha estado sometido a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones, gozando del secreto profesional; por lo que habiéndose agotado todas las etapas del proceso y no existiendo pretensión por analizar, y estando a los fundamentos precedentemente glosados de conformidad con lo dispuesto por las Reglas Procesales aplicables, la Ley de Arbitraje y de conformidad con las normas antes invocadas;

LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la primera pretensión principal de la demanda interpuesta por WALCAYA NJ INGENIEROS S.A.C contra la UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUMANGA y en consecuencia, declara la nulidad de la Resolución Directoral N°007-2025-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSHGA-DE de fecha 17 de enero de 2025.

SEGUNDO: Ordenar a la UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUMANGA que reembolse a WALCAYA NJ INGENIEROS S.A.C la suma de S/ 2,996.87 (dos mil novecientos noventa y seis con 87.100) que equivale al cincuenta por ciento de gastos arbitrales, debiendo cada una de las partes asumir los gastos de su propia defensa.

María Hilda Becerra Farfán
Árbitro Único

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: BECERRA FARFAN MARIA HILDA FIR 23975455 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/01/2026 10:50:35-0500